

(채권자가 채무자를 상대로 하는 경우)

# 채권조사확정재판 신청서

사건번호: 20 개 회 개인회생

채 권 자  
(신 청 인)

주소:

우편번호:

채 무 자  
(상 대 방)

주소:

우편번호:

## 신 청 취 지

신청인의 채무자\_\_\_\_\_에 대한 회생채권은 금\_\_\_\_\_원임을 확정한다.

## 신 청 원 인

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

20 . . .

채권자(신청인)

(서명 또는 날인)

소 명 방 법

1. 소갑제1호증
2. 소갑제2호증
3. 소갑제3호증

---

---

---

#### 첨 부 서 류

- |            |      |
|------------|------|
| 1. 위 소명 방법 | 각 1통 |
| 2. 송달료 납부서 | 1통   |
| 3. 신청서 부분  | 1통   |

#### 법원 귀중

\* 인지 납부 방법: 대한민국 법원 전자소송 사이트에서 전자로 납부하시거나, 우체국 및 신한은행에 가셔서 정부수입인지(1,000원)를 구매하여 이 신청서에 붙이시면 됩니다.

\* 송달료 납부 방법: 대한민국 법원 전자소송 사이트에서 전자로 납부하거나, 신한은행에 가셔서 “송달료 예납”한다고 말씀하시면 자세히 안내해 줍니다. 당사자 1인당 5회분의 송달료를 납부합니다. 예납 후 법원제출용 영수증을 이 신청서에 붙여 접수하시면 됩니다.

\* 아래 신청서는 기재례에 불과하며, 구체적인 사건의 내용에 따라 신청서를 작성하셔야 합니다.

(채권자가 채무자를 상대로 하는 경우 기재례)

## 채권조사확정재판 신청서

채 권 자                    최○○  
(신 청 인)                    서울 ○○구 ○○동 ○○  
  
채 무 자                    ○○○  
(상 대 방)                    서울 ○○구 ○○동 ○○

### 신 청 취 지

채권자(신청인)의 채무자(상대방)에 대한 개인회생채권은, 금 30,000,000원 및 이에 대한 2006. 1. 21.부터 2006. 5. 21.까지 연 24%의 비율에 의한 금원의 일반 개인회생채권과 위 금 30,000,000원에 대한 2006. 5. 22.부터 완제일까지 연 24%의 비율에 의한 금원의 후순위 개인회생채권임을 확정한다.

### 신 청 원 인

1. 채권자(신청인, 이하 채권자라 한다)는 귀 법원 2006개회○○호 개인회생사건의 개인회생채권자입니다.
2. 채무자(상대방, 이하 채무자라 한다)는 귀 법원에 2006. 4. 25. 2006개회○○호로 개인회생절차의 개시를 신청하면서 그 개인회생채권자목록에 채권자가 보유한 채권의 원인을 '2005. 10. 21.자 금 2700만원 신용대출', 채권의 내용을 '원금 2700만원 및 이에 대한 2006. 1. 21.부터 완제일까지 연 24%의 비율에 의한 채권(단 개인회생절차 개시결정일 이후의 이자, 지연손해금은 후순위 개인회생채권임)'이라고 기재하였고, 귀 법원은 2006. 5. 22. 채무자에 대하여 개인회생절차 개시결정을 하였습니다.
3. 그러나 채권자는 2005. 10. 21. 채무자에게 금 30,000,000원을 이율은 연 24%, 변제기는 2006. 1. 21.로 정하여 대여하였는데, 채무자는 2006. 1. 20.까지의 이자만 지급한 채 그 다음날부터는 전혀 이자를 지급하지 않고 있습니다. 즉, 채권자가 2005. 10. 21. 채무자에게 대출한 돈은 27,000,000원이 아니라 30,000,000원이므로, 채무자가 제

출한 채권자목록의 기재는 잘못된 것입니다.

4. 따라서 채권자의 채무자에 대한 개인회생채권은, 금 30,000,000원 및 이에 대한 2006. 1. 21.부터 2006. 5. 21.까지 연 24%의 비율에 의한 금원의 일반 개인회생채권과 위 금 30,000,000원에 대한 2006. 5. 22.부터 완제일까지 연 24%의 비율에 의한 금원의 후순위 개인회생채권이라고 할 것이므로, 채무자회생및파산에관한법률 제604조제1항, 제3항에 따라 귀 법원에 채권조사확정재판을 신청합니다.

20 . . . .

채권자 (서명 또는 날인)

#### 소 명 방 법

- |           |         |
|-----------|---------|
| 1. 소갑제1호증 | 대출거래계약서 |
| 2. 소갑제2호증 | 대출금원장   |

#### 첨 부 서 류

- |            |      |
|------------|------|
| 1. 위 소명 방법 | 각 1통 |
| 2. 송달료 납부서 | 1통   |
| 3. 신청서 부분  | 1통   |

법원 귀중